

(6) [통보] 사항

제 목 특별관리지역 내 건축가능 여부 미반영

조 치 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무 개요

○○본부는 ◇◇지구에 편입된 토지에 대하여 기본조사를 마친 후 손실보상금 산정을 위하여 감정평가를 의뢰하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

법령에 따라 특별관리지역 안에서는 원칙적으로 건축이 불가능하나 예외적인 경우에 한하여 건축이 가능하다. 따라서 특별관리지역 내 지목이 대이고 나대지인 토지는 예외적으로 건축이 가능한지 여부와 이축권을 행사한 후의 종전 토지로서 건축이 불가능한지 여부를 조사한 후 감정평가를 의뢰하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 본부는 ◇◇지구에 편입된 지목이 대이고 나대지인 토지 일부에 대하여 건축 가능 여부를 관할 지자체에 조회하지 않았다.

조치할 사항 ○○본부장은 지목이 대이고 나대지인 토지에 대하여 건축 가능 여부를 조사한 후 그 결과를 감정평가에 반영하시기 바랍니다.(통보)